

1520782-80.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Bruno Paiva Garcia

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 10ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2247581/2022 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO, 27324400 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO, 2247581 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALAN HENRIQUE PEREIRA

Vítima:

ALDAIR PERES DE SOUZA

1. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

10ª Vara Criminal

Avenida Abrão Ribeiro 313, 1º piso - sala 1-165, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: 11 2127-9019, São Paulo-SP - E-mail: Sp10cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1520782-80.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2247581/2022 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO, 27324400 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO, 2247581 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALAN HENRIQUE PEREIRA

Vítima:

ALDAIR PERES DE SOUZA

1. INÍCIO: A audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento foi realizada em 01 de dezembro de 2022, às 15 horas e 30 minutos, sob a presidência do MM. juiz de direito, dr. BRUNO PAIVA GARCIA.

O ato ocorreu em AMBIENTE VIRTUAL, com a utilização do programa MICROSOFT TEAMS, e neste termo estão registradas as principais ocorrências, sendo indispensável a

consulta à gravação que acompanha o presente termo.

2. CHAMADA DAS PARTES E TESTEMUNHAS: feita a chamada das partes e testemunhas, constatou-se o seguinte:

A. Ministério Público: dr. LUIS FELIPE TEGON CERQUEIRA LEITE.

B. Defesa: dr. SINDBAD THADEU FOCCACIA, OAB/SP 66.682.

C. Acusado: ALAN HENRIQUE PEREIRA, CPF 433.004.528-13.

D. Vítima: ALDAIR PERES DE SOUZA.

E. Testemunhas: WENDERSON DE SOUZA RAMOS MELO e JEFFERSON DA SILVA DURAES.

3. DELIBERAÇÕES PRELIMINARES: Não foi apresentado nenhum requerimento.

4. OCORRÊNCIAS: De início, foi assegurado ao acusado e ao defensor contato reservado e sigiloso na sala virtual pelo tempo solicitado e na ausência dos demais participantes. Após, em relação ao requerimento da defesa de fl. 186, o Ministério Público reiterou a manifestação de fl. 4, item 3. Em seguida, a vítima, ALDAIR PERES DE SOUZA, prestou declarações sem a presença do réu por causar-lhe constrangimento e temor. Foram inquiridos os policiais militares WENDERSON DE SOUZA RAMOS MELO e JEFFERSON DA SILVA DURAES. Na sequência, o acusado foi interrogado. Nenhum requerimento foi apresentado com fundamento no disposto no artigo 402 do Código de Processo Penal. Declarou-se encerrada a instrução e o Ministério Público e a defesa apresentaram alegações finais orais, que foram registradas em sistema audiovisual. O MM. juiz proferiu sentença, nos seguintes termos: "VISTOS. O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO denunciou ALAN HENRIQUE PEREIRA, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 180, caput, do Código Penal Brasileiro. A denúncia foi recebida. O acusado foi regularmente citado e apresentou resposta à acusação. Designou-se a audiência de instrução e julgamento, com as declarações da vítima, inquirição de testemunhas e, por fim, interrogatório do acusado. Por ocasião dos debates, o Ministério Público requereu a condenação do acusado com o reconhecimento de dupla reincidência e imposição de regime inicial fechado para o cumprimento da pena. A defesa requereu a absolvição ao argumento de fragilidade probatória e, de forma subsidiária, a aplicação da pena mínima legal e imposição de regime inicial diverso do fechado para o cumprimento da pena. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Existem provas suficientes da autoria e da materialidade delitiva do crime de receptação, na forma narrada na denúncia. A materialidade delitiva decorre do auto de exibição e apreensão. A autoria e o dolo do agente também são indubitáveis. A vítima descreveu o roubo do automóvel algumas horas antes da prisão do acusado. Os policiais militares confirmaram que o acusado conduzia o veículo roubado. O acusado confirmou que conduzia o veículo, mas argumentou que não sabia da origem ilícita e, inclusive, relatou que chegou a fazer entregas em nome de uma pessoa que o contratou, o que é evidentemente falso. O crime de roubo ocorreu apenas algumas horas antes da prisão do acusado e não haveria sequer tempo para carregar o caminhão e fazer entregas. Ninguém rouba um caminhão para colocá-lo para entregas no mesmo dia do crime, em razão da inevitabilidade de uma prisão em flagrante. Por fim, o itinerário do caminhão, como está documentalmente demonstrado nos autos, não é compatível com a alegação do acusado. Não há, portanto, dúvida alguma da prática do crime de receptação, como consta da denúncia. NESSES TERMOS, PASSO À FIXAÇÃO DA PENA. Não há circunstância judicial que autorize majoração da pena-base, que fixo no mínimo legal. O acusado é reincidente, de forma que aumento a pena em 1/6, alçando-se 01 ano e 02 meses de reclusão, pena essa que torno definitiva à míngua de causas gerais de aumento ou diminuição. O acusado iniciará o cumprimento da pena em regime semiaberto, em vista do disposto na súmula n. 269, do STJ. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, já que o acusado é duplamente reincidente, de forma a evidenciar que a substituição não é suficiente para reprovação dos fatos. ASSIM SENDO, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para o fim de CONDENAR A.H.P., qualificado nos autos, ao cumprimento de 01 ano e 02 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 11 dias-multa, fixados no mínimo legal, por infração ao disposto no artigo 180, caput, do Código Penal. O acusado está solto e poderá recorrer em liberdade. Autorizo a devolução do aparelho telefônico e a liberação do veículo. Comunique-se. Sentença proferida e publicada em audiência. Saem os presentes intimados."

O Ministério Público, o acusado e a defesa afirmaram o desejo de NÃO RECORRER.

5. DELIBERAÇÕES FINAIS: "Em vista da ausência de recurso, o TRÂNSITO EM JULGADO da sentença ocorreu nesta data (01 de dezembro de 2022). Feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos. Saem os presentes intimados." Determinou-se o pagamento da taxa judiciária pelo acusado no valor de 100 UFESPs. A gravação da audiência foi importada para o sistema informatizado SAJ-PG5, conforme o disposto no Comunicado Conjunto 1350/2020, e encontra-se vinculada a este termo.

Nada mais havendo no momento, lavrou-se este termo de audiência, por mim, REGINA KEICO HACHISUCA, Escrevente Técnico Judiciário, digitado e conferido, assinado digitalmente pelo MM. juiz, dr. BRUNO PAIVA GARCIA, sendo dispensada a assinatura dos demais presentes.